



КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТВУЮЩЕЙ АУДИТОРИИ ТРЕШ-СТРИМОВ: МОТИВЫ, ФОРМЫ УЧАСТИЯ И ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ

Шпак Алёна Алексеевна

преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии
юридического факультета,
Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского,
Омск, Россия
E-mail: alena-shpak-2016@mail.ru

Предмет исследования: закономерности, формы и мотивы криминогенного участия аудитории в деструктивных практиках новых медиа, в частности, демонстрации в прямом эфире опасных и унижительных действий, которые совершает блогер-ведущий над собой или над другими людьми (треш-стрим).

Цель исследования: на основе комплексного криминологического анализа феномена соучаствующей аудитории треш-стримов определить пределы уголовно-правовой оценки ее действий и предложить оптимальные меры предупреждения.

Методы исследования: исследование базируется на диалектическом и системном подходах. Используются общенаучные (анализ, синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой, социологический) методы. Эмпирическую базу составили результаты авторского анкетирования, контент-анализа телеграм-каналов, а также анализ судебной практики.

Объекты исследования: соучаствующая аудитория треш-стримов, создатели деструктивного контента (стримеры, блогеры), цифровые платформы (Telegram, YouTube), а также нормы российского уголовного и административного законодательства.

Основные результаты исследования: в работе обосновано, что аудитория новых медиа выступает не пассивным наблюдателем, а активным соучастником криминогенной системы «платформа – производитель контента – зритель». Выделены и проанализированы три формы соучастия: финансовая (донаты), информационно-одобрительная (лайки, комментарии, репосты) и поведенческо-имитационная (воспроизведение девиантных сценариев). Раскрыт комплекс мотивов соучастия: развлечение, инструментальный мотив (управление действиями стримера), стадный инстинкт, идентификация с агрессором. Доказана нецелесообразность массового уголовного преследования соучаствующей аудитории в силу принципа экономии репрессии и процессуальной невозможности. Предложена система мер предупреждения, включающая блокировку финансовых потоков (донатов) через реестр недобросовестных стримеров, ответственность рекламодателей, идентификацию получателей крупных сумм (KYC-процедуры) и формирование «цифрового иммунитета» у населения.

Ключевые слова: соучаствующая аудитория, новые медиа, треш-стриминг, донаты, криминогенное воздействие, административная преюдиция, цифровой иммунитет, социальное научение.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE COMPLICIT AUDIENCE OF TRASH STREAMS: MOTIVES, FORMS OF PARTICIPATION AND LIMITS OF CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT

Alena A. Shpak

Lecturer, Department of Criminal Law
and Criminology,
Faculty of Law,
Dostoevsky Omsk State University,
Omsk, Russia
E-mail: alena-shpak-2016@mail.ru

Subject of research: patterns, forms, and motives of criminogenic audience participation in destructive new media practices, in particular, live demonstrations of dangerous and humiliating actions that a blogger commits against himself or other people (trash stream).

Purpose of research: based on a comprehensive criminological analysis of the phenomenon of a co-participating trash stream audience, determine the limits of the criminal law assessment of its actions and propose optimal preventive measures.

Research methods: the research is based on dialectical and systematic approaches. General scientific (analysis, synthesis) and specific scientific (comparative legal, specific sociological) methods are used. The empirical base comprises the results of the author's survey, content analysis of Telegram channels, as well as an analysis of judicial practice.

Objects of research: the complicit audience of trash streams, creators of destructive content (streamers, bloggers), digital platforms (Telegram, YouTube), as well as the norms of Russian criminal and administrative legislation.

Research findings: the paper substantiates that the audience of new media acts not as a passive observer, but as an active accomplice in the criminogenic system of «platform – content producer – viewer». Three forms of complicity are identified and analyzed: financial (donations), informational-approving (likes, comments, reposts) and behavioral-imitative (reproduction of deviant scenarios). A set of motives for complicity is revealed: entertainment, instrumental motive, herd instinct, identification with the aggressor, unawareness of harm. The inexpediency of mass criminal prosecution of the complicit audience is proved due to the principle of economy of repression and procedural impossibility. A system of preventive measures is proposed, including blocking financial flows (donations) through a register of unscrupulous streamers, liability of advertisers, identification of recipients of large sums (KYC procedures) and formation of «digital immunity» among the population.

Keywords: complicit audience, new media, trash streaming, donations, criminogenic impact, administrative prejudice, digital immunity, social learning.

ВВЕДЕНИЕ

Современная медиасреда характеризуется переходом от однонаправленной модели коммуникации (вещание – потребление) к интерактивной, в которой аудитория становится полноценным участником

информационного обмена¹. Однако данный процесс имеет обратную, деструктивную

¹ О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2024. № 33.

сторону. Как показывают эмпирические исследования, пользователи не только потребляют, но и распространяют противоправный контент: от треш-стримов до героизации массовых убийц [11].

Роль аудитории как структурного элемента криминогенной системы остается недостаточно изученной. Большинство научных работ фокусируется на производителях деструктивного контента либо на платформах как технологической инфраструктуре [13; 1]. Между тем, как свидетельствуют наши данные, именно соучаствующая аудитория замыкает порочный круг, обеспечивая экономическую устойчивость и социальную легитимацию девиантных практик.

Цель настоящей статьи – дать развернутую криминологическую характеристику соучаствующей аудитории новых медиа: выявить формы участия, мотивы поведения, оценить пределы уголовно-правового воздействия и предложить альтернативные меры предупреждения. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 1) проанализировать теоретические модели криминогенного воздействия (теория социального научения А. Бандуры, теория культивации Д. Гербнера); 2) на основе эмпирических данных выделить и охарактеризовать формы и мотивы соучастия аудитории; 3) обосновать нецелесообразность уголовного преследования массовой аудитории; 4) разобрать комплекс мер по подрыву экономических основ криминогенных бизнес-моделей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Криминогенный потенциал новых медиа реализуется в рамках устойчивой трехзвенной системы: платформа (предоставляет технологическую инфраструктуру и монетизирует вовлеченность), производитель контента (создает шок-контент как товар) и аудитория (выступает заказчиком, финансистом и легитиматором). Данная модель находит теоретическое обоснование в теории социального научения А. Бандуры [8]. Согласно теории, наблюдение за моделью поведения в сочетании с позитивным подкреплением значительно повышает вероятность усвоения и последующего воспроизведения девиантного поведения как у самого наблюдателя, так и у других членов аудитории. В новых медиа подкрепление происходит не опосредованно, а немедленно и в денежной форме, что многократно усиливает эффект.

Теория культивации Д. Гербнера объясняет долгосрочные последствия: систематическое потребление контента, в котором насилие и жестокость подаются как рутина,

формирует у аудитории искаженное представление о распространенности и допустимости таких явлений [12]. В цифровой среде данный процесс ускоряется за счет алгоритмических пузырей.

Статья базируется на эмпирических данных, собранных в рамках исследования: 1) анкетирование (N = 217, 2024 г., электронный опрос), выявившее структуру медиапотребления и уровень доверия к контенту; 2) контент-анализ телеграм-каналов (ноябрь 2025 г., 3801 пост); 3) контент-анализ освещения нападения на школу в Одинцово (декабрь 2025 г., 7 каналов, 78 публикаций); 4) анализ судебной практики по делам треш-стримеров (Mellstroy, Reeflay и др.).

Для верификации теоретических положений о криминогенной роли аудитории и пределах ее ответственности обратимся к анализу конкретных уголовных дел. Правоприменительная практика по делам о треш-стримах в настоящее время находится в стадии формирования, однако уже можно выделить ряд показательных решений, демонстрирующих реакцию государства на действия стримеров и косвенно затрагивающих роль их аудитории.

Первым знаковым примером является уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Приговором мирового судьи судебного участка № 376 Пресненского района г. Москвы от 22 июля 2021 г. он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), и приговорен к шести месяцам исправительных работ [3]. Суд установил, что в ходе прямой трансляции Андрей Бурим умышленно схватил потерпевшую за шею и не менее шести раз ударил ее лицом о поверхность стола, после чего оттолкнул, причинив физическую боль. В материалах дела было зафиксировано, что активность зрителей в чате, выражавшаяся в одобрительных комментариях и денежных переводах (донатах) с требованиями усилить насилие, способствовала эскалации конфликта. Несмотря на это, к уголовной ответственности за соучастие никто из зрителей привлечен не был, что подтверждает тезис о процессуальной и фактической невозможности массового преследования аудитории.

Более тяжкие последствия наступили в рамках уголовного дела в отношении Станислава Решетняка (Reeflay). В декабре 2020 года в ходе прямой трансляции стример в состоянии алкогольного опьянения избил свою 27-летнюю подругу Валентину Григорьеву, после чего выставил ее на балкон. Вернув девушку обратно по настоянию зрителей, он обнаружил ее без сознания. Прибывшие

медицинские работники констатировали смерть от закрытой черепно-мозговой травмы. Трансляция при этом продолжалась еще около двух часов на фоне погибшей [2]. Приговором суда (ч. 4 ст. 111 УК РФ) была установлена причинно-следственная связь между умышленным причинением тяжкого вреда здоровью и наступившей смертью. Данный пример наглядно иллюстрирует, как стремление удержать внимание соучастующей аудитории и получить донаты напрямую обусловило эскалацию насилия, а зрители, продолжавшие финансово поощрять стримера и не вызвавшие полицию, фактически выступили в роли молчаливых соучастников, чьи действия не получили самостоятельной уголовно-правовой оценки.

Значимым для понимания эволюции треш-стриминга является также деятельность Кирилла Зырянова (VJLink). Стример систематически во время прямых трансляций применял психологическое и физическое насилие над людьми в прямом эфире за денежные вознаграждения от зрителей. В одном из эпизодов в ходе многодневной прямой трансляции за донаты спаивал крепким алкоголем 47-летнего инвалида. Аудитория целенаправленно заказывала громкую музыку, лишая потерпевшего сна, что в совокупности с алкогольной интоксикацией спровоцировало у него эпилептический припадок. Несмотря на прямую трансляцию конвульсий, стример продолжал вести прямой эфир ради монетизации зрелища [1]. Данный случай наглядно иллюстрирует превращение физического страдания уязвимого лица в товар, оплачиваемый аудиторией.

Обобщение указанных примеров позволяет выделить общий тренд: российские суды концентрируют внимание на фигуре непосредственного исполнителя (стримера), оставляя за скобками соучастующую аудиторию. Вместе с тем, как показывают материалы дел применительно к мотивации преступного поведения, именно желание получить денежное вознаграждение от зрителей и их одобрение выступают главным движущим фактором эскалации насилия в эфире, что подтверждает обоснованность рассмотрения аудитории в качестве активного элемента криминогенной системы.

На основе анализа выделены три основные формы участия аудитории в криминогенном воздействии:

1. Финансовая форма (донаты). Наиболее деструктивная и экономически значимая. Зритель напрямую оплачивает конкретное насильственное или унижительное действие, превращая его в товар. Как показал анализ

кейсов (Mellstroy – побои в эфире за донаты, Reeflay – смертельное избиение подруги во время трансляции, VJLink – издевательства над инвалидом), донаты выступают не благотворительностью, а транзакцией за перформанс. При этом платформы получают комиссию, что объективно заинтересовывает их в сохранении данной модели [4; 7].

Наиболее шокирующий пример – нападение на школу в Одинцово. Установлено, что преступнику в Telegram были отправлены десятки платных подарков с комментариями: «Легенда», «Бог». Финансовая поддержка лица, совершившего особо тяжкое преступление, свидетельствует о формировании маргинального сообщества, которое не просто одобряет, но и материально поощряет насилие.

2. Информационно-одобрительная форма (лайки, эмодзи, комментарии, репосты). Лайки и репосты повышают виральность деструктивного контента, а комментарии создают эффект социальной нормализации. Контент-анализ телеграм-каналов показал, что под публикациями о жестоких преступлениях активно использовались эмодзи «огонь», «аплодисменты», а комментарии содержали одобрение действий преступника («правильно сделал», «так им и надо», «крутой»). Данная реакция с точки зрения культивации способствует стиранию границ между допустимым и недопустимым [12].

3. Поведенческо-имитационная форма. Аудитория не только поощряет, но и воспроизводит девиантные сценарии. Согласно опросу, 33,2 % респондентов сообщили, что им известны случаи совершения правонарушений на спор или для популярности в социальных сетях – это прямое проявление синдрома копированных действий в цифровой среде [9]. Наиболее яркие примеры – смертельно опасные челленджи в TikTok (Pass out challenge), когда подростки повторяли действия блогеров и погибали.

Анкетирование выявило парадоксальный когнитивный диссонанс: только 12,9 % респондентов полностью доверяют информации в новых медиа, однако 45,6 % считают, что демонстрация криминальной субкультуры не оказывает существенного воздействия на поведение людей – это классический пример латентности криминального воздействия, когда пользователи не осознают, что их собственные нормативные границы деформируются под влиянием систематического потребления деструктивного контента [13].

Мотивы активного соучастия аудитории треш-стримов многообразны. На основе эмпирических данных можно выделить следующие ключевые мотивы:

1. Развлечение/эскапизм – восприятие насилия как шоу, снятие скуки, поиск острых ощущений. Эмпирический индикатор: комментарии «кринж», «хайп», «смешно» под треш-стримами.

2. Полное подкрепление (инструментальный мотив) – желание управлять действиями стримера через донат, получить иллюзию власти и контроля. Индикатор: формулировки в чатах: «кидаю донат, чтобы он ударил», «сделай что-то – получишь 1000».

3. Стадный инстинкт – следование за массовыми реакциями, боязнь оказаться в меньшинстве, стремление быть «в тренде». Индикатор: лавинообразные донаты после первых крупных переводов; копирование эмодзи в комментариях.

4. Идентификация с агрессором – подсознательное отождествление с сильным, нарушающим нормы персонажем особенно характерно для подростков. Индикатор: поддержка преступника в школьном шутинге (донаты: «легенда», комментарии: «ты наш герой»).

5. Неосознанность вреда / отрицание жертвы – убеждение, что визуальное насилие «не по-настоящему», жертва – «актер», «все понарошку». Индикатор: комментарии «постановка», «фейк».

С точки зрения теории социального научения донат является мощнейшим позитивным подкреплением, действующим по схеме переменного соотношения, что делает поведение стримера максимально устойчивым к угасанию [8]. В новых медиа зритель не просто наблюдает – он сам становится источником подкрепления, что усиливает его вовлеченность и снижает критичность.

При всей деструктивности соучаствующей аудитории прямое уголовное преследование донаторов, лайкающих и комментирующих пользователей нецелесообразно по следующим основаниям.

Во-первых, идентификация каждого пользователя, переведшего 50 рублей или оставившего одобрительный комментарий, технически и процессуально невозможна. При наличии технической возможности это привело бы к возбуждению сотен тысяч уголовных дел, что парализует правоохранительную систему.

Во-вторых, в отличие от организатора преступления (стримера) или платформы, системно продвигающей деструктивный контент, разовый донат в размере 100 рублей сам по себе не причиняет значительно вреда. Квалифицировать такие действия как соучастие в преступлении можно лишь в исключительных случаях, когда донат является заказом на конкретное преступление

и его размер сопоставим с «вознаграждением» [5].

В-третьих, риск чрезмерной репрессии. Уголовная ответственность должна быть средством, применяемым лишь тогда, когда иные меры исчерпаны или заведомо недостаточны. Массовое привлечение зрителей к уголовной ответственности разрушит доверие к правосудию и создаст атмосферу тотальной подозрительности.

Таким образом, основное бремя противодействия должно быть перенесено с уголовного преследования аудитории на разрыв экономической и технологической цепи, обеспечивающей рентабельность деструктивного контента.

На основе проведенного анализа предлагается комплекс мер, не требующих прямого уголовного преследования зрителей, но эффективно нейтрализующих их соучастие:

1. Блокировка финансовых потоков. В настоящее время формируется реестр запрещенной информации, куда могут быть включены ресурсы с треш-стримами². Оператором платежных систем необходимо законодательно предписать блокировку переводов в пользу лиц, информация о которых включена в данный реестр [4].

2. Идентификация получателей донатов. В настоящее время прорабатываются механизмы идентификации бенефициаров массовых сборов средств. Опыт идентификации НКО через портал «Госуслуги» может быть адаптирован для платформ, осуществляющих прием донатов [5].

3. Ответственность рекламодателей. Статья 13.15 КоАП РФ уже дополнена частью 12, устанавливающей ответственность за распространение треш-контента³. Перспективным направлением видится введение ответственности за размещение рекламы на таких ресурсах [6].

4. Формирование цифрового иммунитета. Комплекс мер, направленных на развитие критического мышления, распознавания манипулятивных техник и осознанного отношения к донатам. Такие модули должны быть интегрированы в школьные курсы обществознания и информатики. Важно объяснять аудитории, что каждый донат – это не поддержка, а прямое финансирование деструктивного контента [10].

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 13.15 Злоупотребление свободой массовой информации : Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 28.02.2025) // Гарант. URL: <https://base.garant.ru/12125267/> (дата обращения: 17.10.2025).

³ Там же.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Аудитория новых медиа перестала быть пассивным реципиентом. В криминогенной системе «платформа – производитель – зритель» она выступает необходимым соучастником, обеспечивающим спрос, финансирование и социальную легитимацию насилия. Мотивы такого поведения многообразны: от развлечения и стадного инстинкта до платного подкрепления и идентификации с агрессором.

Прямое уголовное преследование донаторов и комментаторов противоречит принципу экономии репрессии, нереалистично с процессуальной точки зрения и может привести к чрезмерному ограничению прав граждан. Приоритетными становятся меры, направленные на разрыв экономической и технологической цепи: блокировка донатов через реестр недобросовестных стримеров, идентификация получателей крупных сумм, ответственность рекламодателей и формирование цифрового иммунитета через образование. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку методик оценки эффективности предложенных мер, а также на сравнительно-правовой анализ зарубежных подходов в цифровых платформах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пользователи потребовали наказать стримера VjLink, издевавшегося над инвалидом // 360.ru. – URL: <https://360.ru/news/obschestvo/polzovateli-potrebovali-nakazat-strimera-vjlink-izdevavshegosja-nad-invalidom/?ysclid=molnyt30hq369872791> (дата обращения: 17.10.2025).
2. Приговор в отношении С. Решетняка (Reeflay) // Генеральная прокуратура Российской Федерации. – URL: <https://epp.genproc.gov.ru/ru/gprf/mass-media/news/main/e644220/?ysclid=mo4notsd6j552140979> (дата обращения: 10.01.2026).
3. Приговор мирового судьи судебного участка № 376 Пресненского района г. Москвы от 22 июля 2021 г. в отношении Бурима А. // Суды общей юрисдикции города Москвы. – URL: <https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/news/mirovoj-sudya-rassmotrel-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-blogera-andreya-burima?ysclid=mo4nmz5aga279697179> (дата обращения: 10.01.2026).
4. Рябцева, О. Н. Треш-стриминг как феномен негативной девиации в интернете: юридико-социологический аспект / О. Н. Рябцева, С. З. Еникеева // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2025. – № 3 (61). – С. 140–148.
5. Шевелева, С. В. Совершение преступления с публичной демонстрацией как новелла уголовного законодательства / С. В. Шевелева, О. Г. Михайлова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2025. – № 2 (10). – С. 182–191.
6. Шпак, А. А. Криминогенный потенциал средств массовой информации: манипуляция, дезинформация и пропаганда / А. А. Шпак // Вестник Югорского государственного университета. – 2025. – Т. 21, № 4. – С. 40–44.
7. Шпак, А. А. Особенности криминогенного воздействия СМИ и меры его профилактики / А. А. Шпак // Современное право. – 2025. – № 2. – С. 118–122.
8. Bandura, A. Social learning theory / A. Bandura. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1977. – 247 p.
9. Coleman, L. The copycat effect: How the media and popular culture trigger the mayhem in tomorrow's headlines / L. Coleman // Studies in Media and Communications. – 2004. – Vol. 6. – P. 101–125.
10. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) : vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352) : das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Juli 2022 (BGBl. I S. 1182) geändert worden ist. § 3 Abs. 1, 2 // Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. – URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/> (datum des Zugriffs: 17.10.2025).
11. Jewkes, Y. Media and crime / Y. Jewkes. – 4th ed. – London : SAGE Publications, 2024. – 344 p.
12. Living with television: The dynamics of the cultivation process / G. Gerbner, L. Gross, M. Morgan, N. Signorielli // Perspectives on media effects / eds.: J. Bryant, D. Zillmann. – Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1986. – P. 17–40.
13. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) // Official Journal of the European Union. – 2022. – L 277. – Art. 34–35.

Поступила в редакцию: 19.04.2026

Опубликована: 30.06.2026